

주의 요구 / 시정 요구

1. 제 목 : 양수금 소송업무 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처 및
서울동부지역본부 등 6개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 각 지역본부 등 채권관리부점은 보유 중인 채권에 대해 「고문변호사운용 요강」에 따라 고문변호사에게 시효연장 소송업무를 위임하여 소멸시효를 관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권 소멸시효관리규정」 제5조에 따르면 인수채권 보유부점은 효율적인 소멸시효 관리를 위하여 수시로 시효기일을 점검하고, 시효는 채권별, 채무관계자별로 전산자료와 채권원인서류를 대사하여 점검하여야 한다고 되어 있으며

같은 규정 제7조에 따르면 시효중단조치는 늦어도 시효완성일 3개월 이전에 착수하여 시효완성일 1개월 전에는 시효중단조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

또한 「소송업무 처리요강」 제16조 및 제18조에 따르면 채권관리부점에서 시효중단을 위하여 소송대행을 의뢰하는 경우에는 시효완성 예정일 3월 이전에 같은 요강 제7조1)의 준비사항을 확인하고 의뢰하여야 하며, 소송 수행부점에서는 의뢰받은 소송업무를 성실히 수행하여야 한다고 되어 있다.

따라서 채권관리부점에서는 소송 의뢰 전 채권의 현황을 지속적으로 확인하여 불필요한 소 제기로 인한 소송비용 등 행정력 낭비를 최소화하여야 하고

소송수행부점에서는 고문변호사(법무법인)에게 소송을 의뢰²⁾한 뒤 소송 착수 여부를 확인하고 소송진행 상황을 점검하여 소송이 원활히 진행될 수 있도록 관리하며 소송 종결 후에는 관련비용을 내규에 따라 적절하게 처리하는 등 소송업무를 충실히 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 양수금(시효)소송 의뢰 부적정

그런데 감사대상기간 동안 시효관리를 위해 제기한 양수금 소송 중 기타사유³⁾로 소송을 취하하거나 패소한 사례 총 X,XXX건을 대상으로 소송의뢰 전 채권현황 검토 등 업무 적정성을 점검한 결과

-
- 1) 「소송업무 처리요강」 제7조(소제기전 준비사항) 소송을 제기하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 사전에 검토, 확인하여야 한다.
 1. 청구내용 및 당사자
 2. 최근 주소 및 송달장소(행정안전부로부터 제공받은 주소가 있는 경우에는 그 주소를 최근 주소에 갈음할 수 있다)
 3. 관할 법원(합의관할, 전속관할)
 4. 증거서류의 검토 및 흠결사항의 보충(보충권 위임시에 국한)
 5. 소송실익 유무 등
 - 2) 「소송업무 처리요강」 제4조(소송업무의 수행방법)
 - 3) 채권관리시스템 등록된 소송취하의 사유가 소 제기 중(中) 채무자의 완제, 일부변제, 상속포기, 파산면책 확인이 아닌 '기타'로 등록한 경우

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-×××××)의 경우 20XX. X. X. 채무자는 개인회생 인가결정 폐지 후 채무조정약정을 체결하여 분할상환⁴⁾ 중이었는데도 20XX. X. XX. 양수금소송을 고문변호사에게 의뢰하였고, 이후 채무자의 이의제기에 따라 같은 해 X. XX. 소송을 취하한 사실이 있었으며

부산지역본부 소관 (주)○○○○○○○○⁵⁾ 채권(□□□□□□□□ △△△△-××)의 경우 법인의 대표청산인이자 연대보증인인 ◇◇◇가 20XX. X. XX. 사망하였고, 사망일자 등 관련 내용이 채권관리시스템에 등록되어 있었는데도 20XX. X. XX. 양수금 소송을 의뢰하였다가 20XX. X. XX. 고문변호사의 소 취하 의견에 따라 소송을 취하한 사실이 있다.

또한 경남지역본부 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□ △△△△-××××××)의 경우 채권관리시스템에 시효완성일이 20XX. XX. XX로 잘못 등록⁶⁾되어 있었으나 관련서류를 검토하지 않고 20XX. XX. XX. 양수금소송을 의뢰하였다가 채무자의 시효완성 주장으로 소를 취하하는 등

[표 19] 및 [별표 7] “양수금 소송 제기 후 소 취하 현황”와 같이 채권관리 부점에서 소송 의뢰 전 채권현황 등을 충분히 검토하지 않아 소 제기 후 총 XXX건의 소송을 취하한 사실이 있다.

4) 20XX. X. XX. ~ 20XX.XX.XX. 동안 총 X회에 걸쳐 X,XXX,XXX원 변제

5) 해당 채권은 주채무자 (주)○○○○○○○○이 법인이고, 연대보증인 ◇◇◇, ◆◆◆가 70세 이상에 해당되어 「인수채권소멸시효관리규정」 제11조에 따라 주채무자가 법인으로서 보증인이 없거나 보증인 전원이 70세 이상인 경우로 시효중단조치 제외대상인데도 소송을 제기한 건임

6) 해당 채권은 □□□□위원회 채무조정에 따라 20XX. XX. XX. 신용회복 채무조정 변제금 입금을 사유로 20XX. XX. XX.을 시효완성일로 등록·관리하고 있었으나 전산과 달리 20XX. XX. X. 신용회복위원회 채무조정을 취소하여 시효중단 효력이 없었으며, 실제 시효완성일은 20XX. X. XX.인 것으로 뒤늦게 확인함

[표 19] 원인별 양수금 소송 취하 현황

(단위 : 건수)

구 분	개인회생	시효등록 오류	시효완성	관할법원 착오	기타*	합 계
-----	------	------------	------	------------	-----	-----

“기재생략”

* 고령자, 회수실익없음, 중복제소 등

ii) 양수금(시효)소송업무 관리 부적정

또한 감사대상기간 동안 고문변호사에게 양수금(시효)소송 대행을 의뢰한 후 소장확인 등 소송진행상황 점검을 제대로 하였는지를 점검한 결과

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□ △△△△-××××××)의 경우 가계재기지원처로부터 소송을 의뢰받은 서울서부지역본부(소송 수행 부점)에서는 ‘온크레딧 소송의뢰 시스템’을 통해 20XX. X. XX. 고문 변호사에게 소송을 위임한 때에는 고문변호사의 소송 착수 여부 등 소송진행상황을 점검하여야 하는데도 이를 확인하지 않아 소송이 누락⁷⁾되었고, 20XX. X. XX. 소멸시효가 완성되었다.

그런데 서울서부지역본부는 위 채권의 시효가 완성되었는데도 20XX. XX. XX. 고문변호사에 소송을 위임하여 다시 지급명령을 신청하였고, 같은 해 XX. XX. 채무자가 시효완성을 사유로 이의를 제기하여 20XX. X. XX. 각하처리 되었으며

7) 소송의뢰 업무는 담당자가 소송의뢰 기안문을 승인 받으면 공사 ‘온크레딧’ 페이지 내 ‘소송의뢰 시스템’으로 해당문서가 자동 송부되며, 법무법인은 페이지 내에서 실시간으로 소송의뢰 정보 조회가 가능함. 공사 담당자는 소송의뢰 기안문 승인 후 해당 법무법인에 가전과 이메일을 통해 해당 내용을 부수적으로 확인하고 있는데, 법무법인에서는 본 건과 관련하여 부수적 확인 절차가 없어 소 의뢰 사실을 확인하지 못하였다고 진술함(법무법인 제출 경위서)

이에 대해 가계재기지원처는 고문변호사로부터 시효완성된 채권에 대한 손해배상금을 요청·회수하여 회수한 손해배상금은 ○○○ 채권의 채무 변제금으로 충당⁸⁾하여 완제처리 하였다.

또한 해당 고문변호사는 소 제기를 누락하여 소멸시효가 완성된 채권에 대해 양수금 소송을 다시 진행하여 승소판결을 받고 추후 발생할 수 있는 공사의 손해에 대해서는 ‘손해배상 확약서’를 제출하는 등 [별표 8] “소멸시효 완성채권에 대한 양수금 소송 제기 현황”과 같이 총 XX건의 부적정한 업무처리 사례가 있었다.

iii) 양수금(시효)소송업무 비용처리 부적정

또한 시효소송 완료 후 소송비용을 적정하게 처리⁹⁾하고 있는지 여부를 점검한 결과

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□ △△△△-××××)의 경우 관련 규칙¹⁰⁾에 따라 채무자의 현재 주소인 ○○○법원으로 소송을 의뢰하여야 하나 전산에 등록된 과거 주소지 관할 법원인 ■■지방법원으로 20XX. X. X. 소송을 의뢰한 뒤 법원의 주소보정 명령이 있는 후에야 관할법원이 아님을 확인하고 소 취하 후 20XX. X. XX. ○○○법원으로 소송을 다시 제기하였으며 관할법원 착오로 발생한 소송비용을 채무자 부담으로 하여 미수금으로 회계처리하였다.

8) 「무담보채권채무조정규정」에 따라 원금 60%를 감면한 채무조정금액(금X,XXX천 원)을 공사 대표계좌로 수령(20XX.XX.X.)하고 임의변제금으로 완제 처리하였으나, 해당 채권은 시효완성되었으므로 채권포기처리하고 손해배상금은 잡이익처리하는 것이 적절한 회계처리임

9) 실무적으로 시효소송 이후 채무자의 변제 등의 사유로 소를 취하하는 경우가 다수이며, 소송이 완료되어 법무법인으로부터 소송비용 청구가 접수되면 다(多) 건의 소송 결과에 대해 비용을 우선 지급하고, 추후 비용부담주체에 따라 비용 혹은 채무자 부담으로 일괄 처리하고 있음

10) 「민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙」 제2조(지방법원 및 그 지원 합의부의 심판범위)에 따르면 신용카드회사 대여금의 소송관할은 지방법원·지원·시·군법원임

그리고, 같은 처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□ △△△△ -×××××)의 경우 20XX. X. X. 양수금 소송을 제기하였으나 이를 확인하지 못하고 동일한 사유로 같은 해 X. XX. 양수금 소송을 중복 제소하여 후(後) 소를 취하하였는데

공사의 과실로 발생한 후(後)소의 비용은 공사의 부담으로 처리하여야 하는데도 전(前)소에서 승소하자 X건의 소송비용을 모두 채무자 부담으로 처리하는 등 [별표 9] “공사 과실로 인한 소 취하 현황”과 같이 총 XX건의 소송비용 XXX,XXX원을 사업비 등으로 회계처리하지 않고 미수금으로 처리하였다.

[소관부점 의견] 가계지원총괄처 등 3개 부점과 6개 지역본부는 감사 결과를 수용하면서도 ① 채권 인수 시 일괄 등록된 시효 중 일부 오류가 있었으며 시효소송 의뢰 전 담당자가 개별 채권의 관리현황을 모두 확인하고 소송의뢰 여부를 결정하는 것은 물리적 한계가 있다는 의견을 제시하였고, ② 소송의뢰 후 고문변호사의 업무수행과 관련하여 관리 부주의를 인정하면서 개별 소송관리를 효율적으로 할 수 있도록 전산 시스템을 개선하겠다고 하였으며, ③ 연간 약 36,000여 건의 소송업무를 수행하고 있고 비용을 일괄처리하고 있는 상황을 설명하면서도 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 가계지원총괄처장, 가계신용지원처장, 가계재기지원처장 및 5개 지역본부 본부장은 시효소송 전 채권관리 현황 등 관련 자료를 충분히 검토하여 불필요한 소송을 제기하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고 향후 불필요한 소 제기로 인한 행정력 낭비가 발생하지 않도록 직원 직무

교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

* 대상 부점 : 가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처, 서울동부·부산
· 경기·경남·충북지역본부

② 서울서부지역본부장은 고문변호사에게 대한 소송 의뢰 후 소송 착수 여부를 확인하는 등 소송진행상황을 점검하여 소송이 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고 향후 소송 의뢰 후 관리를 부주의하여 채권시효가 완성되는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

③ 가계재기지원처장은 채무자 ○○○ 채권에 대한 완제처리를 취소하고 고문변호사로부터 수령한 손해배상금은 잡이익 등 정당계정으로 처리하고, 소멸시효가 완성된 [별표 8]의 XX건의 채권(매입액 XX,XXX천 원, 채권원금 XXX,XXX천 원)에 대해 상각 및 채권포기처리하며, (시정)

소 제기 후 관할법원 착오 등을 원인으로 소 취하하여 발생한 [별표 9]의 소송비용 XXX,XXX원에 대해 사업비 등으로 변경처리하고 향후 공사의 과실로 다시 제기한 소송의 비용을 채무자 부담으로 처리하는 일이 없도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 7] 양수금 소송 제기 후 소 취하 현황

연번	소 취하 사유	채권정보		
		차주번호	소취하 사건번호	채권관리부점 및 지역본부

“기재생략”

[별 표 8] 소멸시효 완성채권에 대한 양수금 소송 제기 현황

(단위 : 천원)

연번	채권정보						
	차주번호	성명	매입액	원금	시효완성일	의뢰일	제소일

“기재생략”

[별 표 9] 공사 과실로 인한 소 취하 현황

(단위 : 원)

연번	차주번호 등		소 취하 사유	소송비용(미수금)
	차주번호	성명		

“기재생략”
